

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

532/25/פ

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – מתן זכות הבעת עמדה לנפגעי או נפגעות עבירה במעמד פסק הדין או גזר הדין), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 17 בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 17–
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "התובע" יבוא "בית המשפט בו מתנהל הדיון,";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום המילים "כאמור בסעיף קטן (א)" ועד המילים "או ההסדר לסגירת תיק" יבוא "כאמור בסעיף קטן (א), יחולו גם לגבי העבירות המפורטות להלן:";
- (3) בסעיף קטן (ג), האמור בסעיף ימחק ובמקומו יבוא "נפגע עבירת מין או אלימות חמורה או אלימות במשפחה המפורטת בתוספת ראשונה ב', יקבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק שמתגבש עם החשוד לפחות 45 יום לפני הדיון בתיק."
2. הוספת סעיף 17א אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא :
- "זכות הבעת דעה 17א. נפגע עבירת מין או אלימות חמורה או אלימות בדיון על גזר הדין במשפחה יהיה זכאי לכך שישמעו את עמדתו לאחר הרשעה בדיון על גזר הדין, בית המשפט יתייחס בהחלטתו לעמדת הנפגע כאמור."

¹ ס"ח תשס"א מס' 1782.

דברי הסבר

כיום אין לנפגעי עבירה אפשרות להשמיע את עמדתם לפני בית המשפט בו מתנהל התיק של מבצע עבירה, אלא רק מול גורמי הפרקליטות. ההסדר המוצע נועד לאפשר לנפגע עבירה להביע את עמדתו בפני בית המשפט בהקשר להרשעה וגזר הדין הן בהסדרי טיעון והן בגזירת עונש בהליך רגיל, ומבטיח כי תינתן לו הודעה מבעוד מועד שתאפשר לו להביע עמדה כאמור.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/63/24).

הצעת החוק זהה לפ/63/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)